TESTAMENTO E LEGITTIMA

Chi eredita la casa: quote di legge, testamento e legittima

Senza testamento la casa va agli eredi per quote fissate dal Codice civile. Con il testamento puoi disporre solo della quota disponibile: il resto spetta ai legittimari.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se non c'è un testamento, la casa va ai familiari nelle quote fissate dal Codice civile (successione legittima). Se c'è un testamento, chi lo ha scritto poteva decidere liberamente solo di una parte del patrimonio, la quota disponibile: il resto è riservato per legge al coniuge, ai figli e, in loro mancanza, ai genitori (i legittimari).

Capire in quale dei due casi ti trovi è il primo passo per sapere chi è proprietario della casa, in che percentuale e chi deve firmare se un giorno la casa verrà venduta o divisa. In questa guida trovi le tabelle delle quote nei casi più frequenti, il modo di calcolare la quota disponibile e alcuni esempi con i numeri.

Due termini da chiarire subito:

- **Successione legittima**: è quella regolata dalla legge quando manca il testamento, o quando il testamento non dispone di tutti i beni.
- **Legittimari**: sono i familiari stretti ai quali la legge riserva una parte minima del patrimonio, anche contro la volontà del testamento. Sono il coniuge, i figli (compresi gli adottivi) e, se non ci sono figli, gli ascendenti, cioè genitori e nonni (art. 536 c.c.).

Chi eredita se non c'è testamento?

Il Codice civile stabilisce un ordine di parenti: coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti fino al sesto grado e, se non c'è nessuno, lo Stato

(art. 565 c.c.). Ecco le combinazioni più comuni.

CHI LASCIA IL DEFUNTO	COME SI DIVIDE L'EREDITÀ (CASA COMPRESA)	NORMA
Solo il coniuge	Tutto al coniuge	Art. 583
Coniuge e un figlio	Metà al coniuge, metà al figlio	Art. 581
Coniuge e due o più figli	Un terzo al coniuge, due terzi ai figli in parti uguali	Artt. 581, 566
Solo figli	Ai figli in parti uguali	Art. 566
Coniuge e genitori, oppure coniuge e fratelli	Due terzi al coniuge; un terzo a genitori e/o fratelli (ai genitori spetta comunque almeno un quarto dell'eredità)	Art. 582
Genitori e fratelli, senza coniuge né figli	Per capi (una parte a testa), ma ai genitori non meno della metà	Art. 571
Solo genitori	In parti uguali, o tutto al genitore in vita	Art. 568
Solo fratelli e sorelle	In parti uguali; i fratelli "unilaterali" (con un solo genitore in comune) ricevono metà della quota dei fratelli pieni	Art. 570
Nessuno dei precedenti	Al parente più prossimo, fino al sesto grado	Art. 572

Alcune precisazioni importanti:

- **Figli nati dentro o fuori dal matrimonio e figli adottivi hanno gli stessi diritti.** La legge parla semplicemente di "figli" (artt. 536 e 567 c.c.).
- **Il coniuge separato** a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza definitiva ha gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 585 c.c.). Se la separazione gli è stata addebitata, ha diritto solo a un assegno vitalizio, e solo se riceveva gli alimenti dal defunto (art. 548 c.c.).
- **Il partner di un'unione civile** ha gli stessi diritti successori del coniuge: la legge 76/2016 (art. 1, comma 21) rinvia alle norme del Codice civile sui legittimari e sulla successione legittima.
- **Il convivente di fatto** non è erede per legge. Ha però un diritto temporaneo di abitare nella casa comune: vedi la guida sul convivente di fatto.
- **Se un figlio è morto prima del genitore**, al suo posto subentrano i suoi figli, con gli stessi diritti che sarebbero spettati a lui (art. 536, terzo comma, c.c.).

Quanto spetta per legge ai familiari se c'è un testamento?

Anche con un testamento, la legge protegge i legittimari: a loro è riservata una quota del patrimonio, chiamata **quota di legittima** o "riserva". Quello che resta è la **quota disponibile**, l'unica parte che il defunto poteva lasciare a chi voleva, anche a un estraneo o a uno solo dei figli.

LEGITTIMARI PRESENTI	QUOTA RISERVATA	QUOTA DISPONIBILE	NORMA
Un solo figlio	1/2 al figlio	1/2	Art. 537
Due o più figli	2/3 ai figli, in parti uguali	1/3	Art. 537
Solo il coniuge	1/2 al coniuge, più il diritto di abitazione sulla casa familiare	1/2	Art. 540
Coniuge e un figlio	1/3 al coniuge, 1/3 al figlio	1/3	Art. 542
Coniuge e due o più figli	1/4 al coniuge, 1/2 ai figli in parti uguali	1/4	Art. 542
Solo ascendenti (genitori o nonni)	1/3 agli ascendenti	2/3	Art. 538
Coniuge e ascendenti	1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti	1/4	Art. 544
Solo fratelli, sorelle o altri parenti	Nessuna riserva	Tutto	Art. 536

Gli ascendenti sono legittimari **solo se non ci sono figli**. I fratelli non lo sono mai: un testamento può escluderli del tutto.

Oltre alla sua quota, al coniuge (e al partner unito civilmente) spettano il **diritto di abitazione** sulla casa adibita a residenza familiare e il **diritto d'uso** sui mobili che la arredano, se la casa era del defunto o di entrambi (art. 540, secondo comma, c.c.). Questi diritti gravano prima sulla quota disponibile. Ne parliamo nella guida sul diritto di abitazione del coniuge.

Come si calcola la quota disponibile?

La quota non si calcola sulla sola casa, ma su una massa costruita in tre passaggi (art. 556 c.c.):

1. **Relictum**: si sommano tutti i beni che il defunto possedeva al momento della morte (casa, conti, titoli, auto).
2. **Meno i debiti**: si sottraggono i debiti, per esempio il mutuo residuo.
3. **Più il donatum**: si aggiungono "fittiziamente", cioè solo per il calcolo, le donazioni fatte in vita, valutate secondo le regole della collazione (artt. 747-750 c.c.).

Sul totale si applicano le frazioni della tabella. Le donazioni contano perché altrimenti basterebbe regalare tutto in vita per svuotare la legittima. Se la casa era stata donata a uno dei figli, leggi la guida sulla casa ricevuta in donazione.

Esempio pratico 1: senza testamento

Franco muore senza testamento. Lascia la moglie Anna e due figli, Luca e Sara. Il patrimonio è composto da:

BENE	VALORE
Casa di famiglia	280.000 euro
Conto corrente	40.000 euro
Debiti (ultime spese, carta di credito)	-5.000 euro
Patrimonio netto	**315.000 euro**

Si applica l'art. 581: un terzo al coniuge, due terzi ai figli.

- Anna: 1/3, cioè 105.000 euro di valore.
- Luca: 1/3, cioè 105.000 euro.
- Sara: 1/3, cioè 105.000 euro.

Sulla casa, in assenza di accordi diversi, ciascuno diventa comproprietario per un terzo. In più Anna, se la casa era la residenza della famiglia, ha il diritto di abitarci per tutta la vita. Questo diritto incide molto sul valore delle quote dei figli se la casa viene venduta.

Esempio pratico 2: con testamento che favorisce un figlio

Ora immagina che Franco abbia lasciato un testamento: “Lascio la casa a mio figlio Luca”. Anna e Sara sono legittimarie. Supponiamo anche che, dieci anni prima, Franco avesse donato a Sara 45.000 euro per comprare l’auto e pagare l’università.

- Patrimonio netto alla morte: 315.000 euro.
- Più la donazione a Sara: 45.000 euro.
- **Massa di calcolo: 360.000 euro.**

Con coniuge e due figli (art. 542):

SOGGETTO	FRAZIONE	VALORE GARANTITO
Anna (coniuge)	1/4	90.000 euro
Luca (figlio)	1/4 (metà di 1/2)	90.000 euro
Sara (figlia)	1/4 (metà di 1/2)	90.000 euro
Quota disponibile	1/4	90.000 euro

La casa vale 280.000 euro: molto più dei 90.000 garantiti a Luca più i 90.000 della disponibile (180.000 in tutto). Anna e Sara, in linea di principio, possono chiedere la **riduzione** del testamento per recuperare la loro legittima. Sara però deve imputare alla sua quota la donazione già ricevuta, salvo dispensa (art. 564 c.c.): le mancano quindi 45.000 euro, non 90.000. Per i passaggi completi vedi la guida sull’azione di riduzione.

I numeri sono semplificati: nella realtà vanno considerati anche il valore del diritto di abitazione di Anna, le spese e la stima esatta della casa, fatta di solito da un tecnico.

Esempio pratico 3: niente figli, ci sono i genitori

Giorgio muore senza figli e senza testamento. Lascia la moglie Elena, la madre Rita e un fratello, Paolo. Patrimonio: casa da 200.000 euro.

Si applica l’art. 582: due terzi al coniuge; il terzo restante va a madre e fratello secondo l’art. 571, ma agli ascendenti spetta comunque almeno un quarto

dell'eredità.

- Elena: 2/3, cioè circa 133.333 euro.
- Il terzo residuo (circa 66.667 euro) andrebbe diviso per capi tra Rita e Paolo, circa 33.333 euro a testa. Ma Rita ha diritto ad almeno un quarto dell'eredità, cioè 50.000 euro. Quindi Rita riceve 50.000 euro e Paolo circa 16.667 euro.

Se Giorgio avesse fatto testamento lasciando tutto a Elena, Paolo non avrebbe potuto contestarlo: i fratelli non sono legittimari. Rita invece sì, per la sua quota di un quarto (art. 544 c.c.).

> **Attenzione.** Il testamento che lede la legittima non è nullo: resta valido finché un legittimario non agisce in giudizio con l'azione di riduzione. Se nessuno agisce entro il termine di prescrizione, il testamento produce tutti i suoi effetti. Non dare per scontato che "tanto la legge mi protegge": se pensi di essere stato leso, parlane presto con un avvocato o un notaio, prima di firmare accordi, accettare l'eredità in modo poco consapevole o vendere la casa.

Testamento e legittima: domande da farsi subito

Prima di prendere decisioni sulla casa, conviene mettere in fila alcune verifiche. Questa lista ti aiuta a non dimenticare nulla.

- **Esiste un testamento?** Cerca tra le carte del defunto e chiedi al notaio di famiglia. Puoi anche chiedere un certificato al Registro generale dei testamenti. Vedi la guida su testamento e casa.
- **Chi sono i legittimari?** Coniuge (o partner dell'unione civile), figli o loro discendenti; in mancanza di figli, genitori o altri ascendenti.
- **Il defunto aveva fatto donazioni importanti?** Una casa, una somma per comprare casa, quote di società. Entrano nel calcolo.
- **Quali debiti c'erano?** Mutuo, prestiti, debiti fiscali. Si sottraggono dalla massa; se sono alti, valuta accettazione con beneficio d'inventario o rinuncia.
- **La casa era la residenza della famiglia?** Se sì, il coniuge ha il diritto di abitazione, che pesa sul valore e sulla vendibilità.

- **Quanto vale davvero la casa?** Senza una stima affidabile non si può capire se la legittima è stata lesa. Puoi partire da una valutazione della casa ereditata.

Cosa può fare e cosa non può fare un testamento

La regola di base è scritta nell'art. 457 c.c.: l'eredità si devolve per legge o per testamento, e la successione legittima si applica solo quando il testamento manca, in tutto o in parte. Le disposizioni testamentarie, però, non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. In pratica:

IL TESTAMENTO PUÒ	IL TESTAMENTO NON PUÒ
Lasciare la casa a un figlio, al coniuge o a un estraneo, nei limiti della disponibile	Togliere la legittima a coniuge, figli o (in mancanza di figli) genitori
Escludere del tutto fratelli, nipoti e altri parenti	Imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima (art. 549 c.c.)
Lasciare a un legittimario un bene preciso "in sostituzione" della legittima	Obbligare il legittimario ad accettare quel bene: può rifiutarlo e chiedere la legittima (art. 551 c.c.)
Indicare quali beni comporranno le quote di ciascuno	Impedire ai legittimari di agire con l'azione di riduzione

Se il testamento dispone solo di alcuni beni, per esempio solo della casa, per tutto il resto si applicano le quote di legge della prima tabella.

Errori frequenti

- **Confondere quota di eredità e quota di legittima.** Le quote della successione legittima (prima tabella) valgono solo senza testamento. Le quote di legittima (seconda tabella) sono il minimo garantito contro il testamento. Sono numeri diversi: per esempio, con coniuge e due figli senza testamento al coniuge spetta un terzo; con un testamento sfavorevole gli è garantito solo un quarto.
- **Pensare che i fratelli abbiano sempre diritto a una parte.** Ereditano solo senza testamento e in mancanza di figli.
- **Dimenticare le donazioni.** Una casa regalata anni prima a un figlio può cambiare completamente il calcolo.

- **Calcolare la legittima solo sulla casa.** La quota si calcola sull'intero patrimonio netto più le donazioni.
- **Credere che il coniuge separato perda sempre i diritti.** Li perde solo se la separazione gli è stata addebitata con sentenza definitiva.
- **Vendere o dividere la casa prima di aver chiarito le quote.** Gli atti firmati senza conoscere i propri diritti sono difficili da rimettere in discussione.

Dopo aver capito le quote: cosa succede alla casa

Quando più persone ereditano la stessa casa, nasce una **comunione ereditaria**: ognuno è comproprietario per la sua quota, ma nessuno è proprietario di una stanza precisa. Per vendere servono, di regola, tutti i comproprietari; per dividere si può trovare un accordo davanti al notaio o, in mancanza, chiedere la divisione al giudice. Le strade possibili sono descritte in vendere la casa con più eredi e in eredi in disaccordo.

Le quote contano anche per le tasse: ogni erede paga l'imposta di successione, le imposte ipotecaria e catastale e poi l'IMU in proporzione a ciò che riceve. Per una stima puoi usare il calcolatore delle imposte di successione.

Domande frequenti

I fratelli del defunto hanno diritto alla legittima? +

Il convivente di fatto eredita la casa se non c'è testamento? +

La quota di legittima si calcola solo sulla casa? +

Il partner dell'unione civile ha gli stessi diritti del coniuge? +

Se un figlio è morto prima del genitore, la sua parte va persa? +

Fonti

- Codice civile, art. 457: delazione dell'eredità (Normattiva)
- Codice civile, art. 549: divieto di pesi sulla legittima (Normattiva)
- Codice civile, art. 551: legato in sostituzione di legittima (Normattiva)
- Codice civile, art. 564: imputazione delle donazioni (Normattiva)
- Codice civile, art. 536: legittimari (Normattiva)
- Codice civile, art. 537: riserva a favore dei figli (Normattiva)
- Codice civile, art. 538: riserva a favore degli ascendenti (Normattiva)
- Codice civile, art. 540: riserva a favore del coniuge (Normattiva)
- Codice civile, art. 542: concorso di coniuge e figli (Normattiva)
- Codice civile, art. 544: concorso di ascendenti e coniuge (Normattiva)
- Codice civile, art. 548: coniuge separato (Normattiva)
- Codice civile, art. 556: calcolo della porzione disponibile (Normattiva)
- Codice civile, art. 565: categorie dei successibili (Normattiva)
- Codice civile, artt. 566-572: successione di figli, genitori, fratelli e altri parenti (Normattiva)
- Codice civile, art. 581: concorso del coniuge con i figli (Normattiva)
- Codice civile, art. 582: concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle (Normattiva)
- Codice civile, art. 583: successione del solo coniuge (Normattiva)
- Codice civile, art. 585: coniuge separato nella successione legittima (Normattiva)
- Legge 20 maggio 2016, n. 76: unioni civili e convivenze (Normattiva)

Approfondimenti: testamento e legittima

Testamento lascia la casa a un solo figlio: l'azione di riduzione

Se il testamento lascia la casa a un solo figlio e lede la legittima, gli altri legittimari possono chiedere la riduzione entro dieci anni, o trovare un accordo.

Casa ricevuta in donazione dal defunto: collazione e rischi

La casa donata in vita va considerata nella successione: collazione tra coeredi e possibile riduzione. Dal 2025 chi la compra dal donatario è più tutelato.

Testamento e casa: olografo, pubblico, pubblicazione e legato

Come riconoscere un testamento valido, cosa fare se lo trovi in casa, come si pubblica, cosa cambia se la casa è lasciata con un legato e chi è l'esecutore.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.